TEMA 01 - PARTE GENERAL | EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | AYTO. DE UTRERA

TEMA 1: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESTRUCTURA. PRINCIPIOS QUE LA INSPIRAN. VALOR NORMATIVO. LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Programa Oficial: Oposiciones al Cuerpo de Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).

Convocatoria: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases: Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 102 (29/05/2026).

Normativa Principal: Constitución Española de 1978 (con sus reformas de 1992, 2011 y 2024); Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional; Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 5.1).

---

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

1.1. Contexto Histórico y Proceso Constituyente

La Constitución Española de 1978 (en adelante, **CE**) es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, fruto del proceso de transición política que transformó el régimen autoritario anterior en un Estado social y democrático de Derecho plenamente homologable al constitucionalismo europeo occidental contemporáneo.

El proceso constituyente formal arrancó jurídicamente con la promulgación de la **Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política**, norma fundamental del régimen anterior que articuló el tránsito de la legalidad a la legalidad y permitió la convocatoria de las primeras elecciones democráticas el **15 de junio de 1977**. Constituida la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas en el Congreso de los Diputados, se designó una Ponencia Constitucional de siete miembros (los denominados "Padres de la Constitución": Gabriel Cisneros, Manuel Fraga, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Gregorio Peces-Barba, José Pedro Pérez-Llorca, Miquel Roca y Jordi Solé Tura), encargada de redactar el anteproyecto.

Las cuatro fechas históricas cardinales del iter constituyente, objeto recurrente de evaluación en pruebas selectivas, son las siguientes:

- **Aprobación parlamentaria**: El texto definitivo de la Constitución fue aprobado por las Cortes Generales en sesiones plenarias separadas del Congreso de los Diputados y del Senado el **31 de octubre de 1978** (en el Congreso con 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones; en el Senado con 226 a favor, 5 en contra y 8 abstenciones).
- **Ratificación popular**: Fue sometida a referéndum vinculante y ratificada por el pueblo español el **6 de diciembre de 1978** (obteniendo el voto afirmativo del 87,87% de los votantes).
- **Sanción y promulgación real**: Fue sancionada y promulgada solemnemente por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I ante las Cortes Generales reunidas en sesión conjunta el **27 de diciembre de 1978**.
- **Publicación y entrada en vigor**: Fue publicada formalmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE nº 311) y **entró en vigor el 29 de diciembre de 1978**. En esa misma fecha se publicaron también las versiones oficiales en las demás lenguas de España (catalán, gallego, valenciano y euskera).

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                  HITOS CRONOLÓGICOS DEL PROCESO CONSTITUYENTE           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  31 de octubre de 1978  --> Aprobada por las Cortes Generales           |
|  6 de diciembre de 1978 --> Ratificada en referéndum por el pueblo      |
|  27 de diciembre de 1978-> Sancionada y promulgada por el Rey           |
|  29 de diciembre de 1978-> Publicación en el BOE y ENTRADA EN VIGOR     |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1.2. Características Generales de la Constitución de 1978

Desde la perspectiva de la Teoría del Derecho Constitucional, la Constitución de 1978 presenta los siguientes rasgos definitorios:

- **Constitución escrita y codificada**: Se formaliza en un documento único, unitario y solemne, rompiendo con la tradición consuetudinaria o dispersa.
- **Constitución extensa**: Con **169 artículos**, es la segunda Constitución más extensa de la historia constitucional española, superada únicamente por la Constitución de Cádiz de 1812 (que contenía 384 artículos). Su prolijidad responde a la desconfianza mutua entre las fuerzas políticas de la Transición, que exigió detallar minuciosamente los derechos, las garantías procesales y el reparto del poder.
- **Constitución rígida**: Para su modificación exige procedimientos parlamentarios sumamente complejos, mayorías cualificadas reforzadas y, en determinados supuestos, la disolución obligatoria de las Cortes y la celebración de referéndum vinculante (Título X, artículos 166 a 169).
- **Constitución consensuada y de pacto**: No es una constitución de facción ni de partido (a diferencia de los textos del siglo XIX y de 1931), sino el resultado de amplias cesiones recíprocas entre las diversas ideologías políticas (democristiana, socialdemócrata, comunista, nacionalista y conservadora).
- **Constitución de origen popular**: Emanó de unas Cortes elegidas por sufragio universal directo y fue refrendada directamente por el cuerpo electoral.
- **Constitución monárquica y parlamentaria**: Configura la **Monarquía parlamentaria** como forma política del Estado (artículo 1.3 CE), vaciando al Rey de potestades políticas ejecutivas y transformándolo en un poder arbitral y moderador dotado de funciones debidas y sometidas a refrendo ministerial.
- **Constitución abierta e inacabada en su modelo territorial**: No cerró definitivamente la organización territorial del Estado, sino que diseñó un procedimiento de acceso progresivo a la autonomía política mediante el denominado **Estado de las Autonomías** (Título VIII), permitiendo que la descentralización se modulara mediante los Estatutos de Autonomía.
- **Constitución ecléctica y derivada**: Recibe influencias directas del constitucionalismo histórico español y del derecho comparado europeo:
- De la **Ley Fundamental de Bonn de 1949 (Alemania)**: Adopta el concepto dogmático de *"Estado social y democrático de Derecho"*, la figura de la moción de censura constructiva (artículo 113) y el Tribunal Constitucional como órgano concentrado de justicia constitucional.
- De la **Constitución Italiana de 1947**: Adopta la cláusula de transformación social e igualdad real (artículo 9.2 CE, copia casi literal del artículo 3.2 italiano), la configuración de los principios rectores de la política económica y social, y el Consejo General del Poder Judicial (artículo 122).
- De la **Constitución Portuguesa de 1976**: Influye en el catálogo sistemático de derechos económicos, sociales y culturales, así como en la regulación del derecho al medio ambiente y de la juventud.
- De la **Constitución de la República Española de 1931**: Hereda la estructura de la Diputación Permanente de las Cortes, la institución del Defensor del Pueblo (inspirado originariamente en el ombudsman sueco) y el reconocimiento de las autonomías regionales.

- De la **Constitución Española de 1812 ("La Pepa")**: Mantiene la denominación clásica de *"Cortes Generales"* y la solemnidad de la proclamación de la soberanía nacional.

1.3. Estructura Formal y Sistemática

La Constitución Española de 1978 se estructura armónicamente en un Preámbulo, 169 artículos articulados en un Título Preliminar y diez Títulos numerados, completándose con un bloque final de disposiciones:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                  ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA                 |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  • PREÁMBULO (Sin fuerza de ley directa; supremo valor hermenéutico)    |
|  • 169 ARTÍCULOS distribuidos en:                                       |
|    - TÍTULO PRELIMINAR (Arts. 1 a 9)                                    |
|    - TÍTULO I: De los derechos y deberes fundamentales (Arts. 10 a 55)   |
|    - TÍTULO II: De la Corona (Arts. 56 a 65)                            |
|    - TÍTULO III: De las Cortes Generales (Arts. 66 a 96)                |
|    - TÍTULO IV: Del Gobierno y de la Administración (Arts. 97 a 107)    |
|    - TÍTULO V: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes         |
|                Generales (Arts. 108 a 116)                              |
|    - TÍTULO VI: Del Poder Judicial (Arts. 117 a 127)                    |
|    - TÍTULO VII: Economía y Hacienda (Arts. 128 a 136)                  |
|    - TÍTULO VIII: De la Organización Territorial del Estado             |
|                  (Arts. 137 a 158)                                      |
|    - TÍTULO IX: Del Tribunal Constitucional (Arts. 159 a 165)           |
|    - TÍTULO X: De la Reforma Constitucional (Arts. 166 a 169)           |
|  • 4 DISPOSICIONES ADICIONALES                                          |
|  • 9 DISPOSICIONES TRANSITORIAS                                         |
|  • 1 DISPOSICIÓN DEROGATORIA                                            |
|  • 1 DISPOSICIÓN FINAL                                                  |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1.3.1. El Preámbulo

Redactado en su versión definitiva por Enrique Tierno Galván, proclama la voluntad solemne de la Nación española de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, consolidar un Estado de Derecho, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. Doctrinal y jurisprudencialmente, **carece de fuerza jurídica dispositiva o sancionadora directa**, pero posee un **valor hermenéutico o interpretativo de rango supremo**, orientando la exégesis de todo el texto constitucional.

1.3.2. Los Títulos de la Constitución

- **Título Preliminar (artículos 1 a 9)**: Contiene las decisiones políticas fundamentales sobre la definición del Estado, valores superiores, forma de gobierno, símbolos, lengua, partidos, sindicatos, Fuerzas Armadas y principios informadores del ordenamiento.
- **Título I: De los derechos y deberes fundamentales (artículos 10 a 55)**:
- *Artículo 10*: Dignidad de la persona y derechos inviolables como fundamento del orden político; hermenéutica internacional (art. 10.2).
- *Capítulo I: De los españoles y los extranjeros* (artículos 11 a 13).
- *Capítulo II: Derechos y libertades* (artículo 14 - principio de igualdad).
- *Sección 1ª: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas* (artículos 15 a 29). Máximo nivel de protección.
- *Sección 2ª: De los derechos y deberes de los ciudadanos* (artículos 30 a 38).

- *Capítulo III: De los principios rectores de la política social y económica* (artículos 39 a 52). Contiene preceptos medulares de la intervención social (familia, menores, salud, cultura, medio ambiente, vivienda y **artículo 49 reformado sobre personas con discapacidad**).
- *Capítulo IV: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales* (artículos 53 y 54 - Defensor del Pueblo).
- *Capítulo V: De la suspensión de los derechos y libertades* (artículo 55 - en estados de excepción/sitio o terrorismo individual).
- **Título II: De la Corona (artículos 56 a 65)**: Estatuto del Rey, funciones regias, sucesión, regencia, tutela y refrendo ministerial de los actos regios.
- **Título III: De las Cortes Generales (artículos 66 a 96)**:
- *Capítulo I: De las Cámaras* (artículos 66 a 80: Congreso de los Diputados y Senado).
- *Capítulo II: De la elaboración de las leyes* (artículos 81 a 92: leyes orgánicas, ordinarias, decretos legislativos, decretos-leyes, iniciativa y referéndum consultivo).
- *Capítulo III: De los Tratados Internacionales* (artículos 93 a 96).
- **Título IV: Del Gobierno y de la Administración (artículos 97 a 107)**: Funciones y composición del Gobierno, potestad reglamentaria, estatuto de sus miembros, principios de la Administración pública y Consejo de Estado.
- **Título V: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (artículos 108 a 116)**: Responsabilidad política colegiada, investidura, moción de censura constructiva, cuestión de confianza, disolución de Cortes y estados del artículo 116 (alarma, excepción y sitio).
- **Título VI: Del Poder Judicial (artículos 117 a 127)**: Principios rectores de la jurisdicción (independencia, inamovilidad, responsabilidad y sumisión exclusiva a la ley), Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Ministerio Fiscal.
- **Título VII: Economía y Hacienda (artículos 128 a 136)**: Subordinación de toda riqueza al interés general, iniciativa pública en la actividad económica, principios tributarios, principio de estabilidad presupuestaria (**artículo 135 reformado**), Presupuestos Generales del Estado y Tribunal de Cuentas.
- **Título VIII: De la Organización Territorial del Estado (artículos 137 a 158)**:
- *Capítulo I: Principios generales* (artículos 137 a 139: municipios, provincias y Comunidades Autónomas).
- *Capítulo II: De la Administración Local* (artículos 140 a 142: autonomía municipal y provincial, y haciendas locales).
- *Capítulo III: De las Comunidades Autónomas* (artículos 143 a 158: vías de acceso, competencias, Estatutos de Autonomía y control).
- **Título IX: Del Tribunal Constitucional (artículos 159 a 165)**: Composición (12 magistrados), competencias (recurso y cuestión de inconstitucionalidad, recurso de amparo, conflictos de competencia) y estatuto de los magistrados.
- **Título X: De la Reforma Constitucional (artículos 166 a 169)**: Iniciativa, procedimiento ordinario (artículo 167), procedimiento agravado (artículo 168) y límites temporales (artículo 169).

1.3.3. Bloque Dispositivo Final

- **4 Disposiciones Adicionales**: Amparan y respetan los derechos históricos de los territorios forales (1ª); no prejuzgan la mayoría de edad en los regímenes forales (2ª); modifican el régimen fiscal canario (3ª); y regulan la territorialidad de las Audiencias Territoriales (4ª).
- **9 Disposiciones Transitorias**: Ordenan el acceso transitorio a la autonomía, la constitución de los primeros órganos autonómicos y la pervivencia provisional de instituciones.
- **1 Disposición Derogatoria**: Contiene tres apartados:

- Derogación expresa de la **Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política**.
- Derogación expresa de las **Leyes Fundamentales del franquismo** (Fuero del Trabajo de 1938, Ley Constitutiva de las Cortes de 1942, Fuero de los Españoles de 1945, Ley del Referéndum Nacional de 1945, Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 y Ley Orgánica del Estado de 1967).
- Derogación expresa definitiva de la **Ley de 25 de octubre de 1839** en lo que afecte a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y de la **Ley de 21 de julio de 1876** (leyes decimonónicas de abolición foral).
- Cláusula derogatoria general y tácita: *"Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución"*.
- **1 Disposición Final**: Ordena su entrada en vigor el mismo día de su publicación en el BOE y dispone su publicación oficial en las demás lenguas españolas.

1.3.4. División Dogmática y Orgánica

La ciencia jurídica divide materialmente el texto constitucional en dos partes:

- **Parte Dogmática**: Comprende el Preámbulo, el **Título Preliminar (arts. 1 a 9)** y el **Título I (arts. 10 a 55)**. Recoge los principios políticos nucleares, la definición del modelo de Estado, los valores superiores y la tabla de derechos y libertades públicas inviolables inherentes a la dignidad humana.
- **Parte Orgánica**: Comprende los **Títulos II a X (arts. 56 a 169)**. Regula la estructura institucional, las atribuciones, el funcionamiento y los límites recíprocos de los poderes del Estado (Corona, Cortes, Gobierno, Jueces, TC, entes territoriales y procedimiento de reforma).

---

2. PRINCIPIOS QUE LA INSPIRAN (TÍTULO PRELIMINAR, ARTS. 1 A 9)

El Título Preliminar de la Constitución condensa las decisiones axiológicas y políticas maestras sobre las que descansa el edificio jurídico español:

2.1. Definición del Estado y Valores Superiores (Artículo 1)

- **Artículo 1.1**: *"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político"*.
- *Estado de Derecho*: Implica el sometimiento pleno de los ciudadanos y de todos los poderes públicos al principio de legalidad e imperio de la ley, la consagración de la separación de poderes y la garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales.
- *Estado Democrático*: Supone que el poder procede del pueblo, se ejerce a través de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal y se garantiza el pluralismo político y social.
- *Estado Social*: Significa que el Estado no es un mero espectador pasivo o gendarme, sino un sujeto activo obligado a intervenir en la sociedad para garantizar condiciones de vida dignas, procurar una redistribución equitativa de la riqueza y proteger a los colectivos en situación de vulnerabilidad (base dogmática de los Servicios Sociales y de la Educación Social).
- *Los cuatro valores superiores*: **La libertad** (autonomía individual y libertad política), **la justicia** (justicia distributiva y equidad en el ordenamiento), **la igualdad** (en su doble vertiente formal y material) y **el pluralismo político** (reconocimiento institucional de la discrepancia pacífica y diversidad de proyectos políticos).
- **Artículo 1.2**: *"La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado"*. La soberanía es única e indivisible, residiendo en el conjunto jurídico del cuerpo electoral español y no en fracciones o regiones del mismo.

- **Artículo 1.3**: *"La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria"*. El Rey es el Jefe del Estado, pero carece de poderes legislativos o gubernativos propios; reina pero no gobierna.

2.2. Unidad y Autonomía (Artículo 2)

El **artículo 2** condensa el compromiso dialéctico territorial de la Constitución: *"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas"*.

La doctrina del Tribunal Constitucional (STC 4/1981, STC 31/2010) ha reiterado que la autonomía de nacionalidades y regiones:

- No es soberanía, sino poder político limitado derivado de la propia Constitución.
- Se halla supeditada al principio supremo de unidad nacional.
- Se equilibra obligatoriamente mediante el **principio de solidaridad** interterritorial (artículo 138 y 158 CE), impidiendo privilegios económicos o sociales.

2.3. Régimen Lingüístico (Artículo 3)

- **Artículo 3.1**: El **castellano** es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el **deber de conocerla** y el **derecho a usarla**. (Nótese la asimetría jurídica: deber de conocimiento y derecho de uso).
- **Artículo 3.2**: Las demás lenguas españolas serán también **oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas** de acuerdo con sus Estatutos (cooficialidad territorial).
- **Artículo 3.3**: La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

2.4. Símbolos del Estado y Capitalidad (Artículos 4 y 5)

- **Artículo 4**: La bandera de España está formada por tres franjas horizontales: **roja, amarilla y roja**, siendo la amarilla de **doble anchura** que cada una de las rojas. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las CCAA, que se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y actos oficiales.
- **Artículo 5**: La capital del Estado es la **villa de Madrid**.

2.5. Instrumentos de Participación y Defensa Institucional (Artículos 6 a 8)

- **Artículo 6 (Los Partidos Políticos)**: Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento **deberán ser democráticos** (Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos).
- **Artículo 7 (Sindicatos y Asociaciones Empresariales)**: Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y ejercicio son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley; su estructura y funcionamiento han de ser democráticos.
- **Artículo 8 (Las Fuerzas Armadas)**: Constituidas por el **Ejército de Tierra**, la **Armada** y el **Ejército del Aire y del Espacio**, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Su regulación se reserva a una ley orgánica.

2.6. Sujeción al Derecho, Igualdad Material y Garantías Jurídicas (Artículo 9)

El artículo 9 es la piedra angular dogmática del Estado de Derecho y del Estado Social:

- **Artículo 9.1 (Principio de Sujeción Universal)**: *"Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico"*. Consagra la eficacia vinculante directa de la Constitución, superando la tesis histórica decimonónica que la consideraba mera retórica programática.
- **Artículo 9.2 (Cláusula de Igualdad Real y Remoción de Obstáculos)**: *"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social"*.
- Constituye el **fundamento constitucional directo de la Educación Social** y del Sistema Público de Servicios Sociales.
- Impone un mandato imperativo a todas las Administraciones Públicas (incluido el Ayuntamiento de Utrera) para desarrollar acciones positivas y programas socioeducativos dirigidos a erradicar la desigualdad real, la exclusión social, la desprotección de la infancia y la marginación comunitaria.
- **Artículo 9.3 (Principios Garantizados del Ordenamiento Jurídico)**: La Constitución garantiza nueve principios estructurales de seguridad jurídica objetiva:
- **Principio de legalidad**: Toda actuación de los poderes públicos debe contar con cobertura en una norma previa válidamente aprobada.
- **Jerarquía normativa**: Las normas de rango inferior no pueden vulnerar las de rango superior (Constitución > Ley / Disposición con rango de ley > Reglamento).
- **Publicidad de las normas**: Condición indispensable para su obligatoriedad y conocimiento general (BOE, BOJA, BOP), proscribiendo normas secretas.
- **Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales**: Solo se permite la retroactividad de normas penales o sancionadoras administrativas si resultan favorables al encausado.
- **Seguridad jurídica**: Certeza y previsibilidad del ordenamiento jurídico, permitiendo a los ciudadanos conocer de antemano las consecuencias de sus actos.
- **Responsabilidad de los poderes públicos**: Obligación de los entes públicos de indemnizar a los ciudadanos por las lesiones que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (artículo 106.2 CE).
- **Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos**: Prohibición terminante de que las Administraciones o los poderes públicos actúen por mero capricho, sin motivación racional, sin fundamento fáctico o fuera de los cauces legalmente previstos.

---

3. VALOR NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

3.1. La Constitución como Norma Jurídica Suprema (*Lex Superior*)

Históricamente, en el constitucionalismo europeo previo a la Segunda Guerra Mundial, las cartas constitucionales se entendían como documentos políticos o declaraciones ideológicas sin aplicabilidad judicial directa, requiriéndose la intermediación obligatoria del legislador ordinario para exigir cualquier derecho ante los tribunales.

La Constitución Española de 1978 rompe definitivamente con esa doctrina y adopta el modelo de **norma jurídica suprema y vinculante**:

- **Carácter de *Lex Superior***: La Constitución es la cúspide del ordenamiento jurídico; ninguna ley, disposición reglamentaria, acto administrativo o sentencia judicial puede contradecirla formal o materialmente.

- **Eficacia directa e inmediata**: Conforme al artículo 9.1 CE y a la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (a partir de la señera STC 16/1981), los preceptos constitucionales son **directamente aplicables por los tribunales de justicia y por las Administraciones Públicas**, sin necesidad indispensable de que medie una ley de desarrollo, salvo en aquellos casos en que la propia Constitución remita expresamente a una ley para regular las condiciones de ejercicio de un derecho.

3.2. Grados de Vinculatoriedad de los Derechos (Artículo 53 CE)

El artículo 53 de la Constitución gradúa la fuerza normativa y las garantías procesales de los preceptos del Título I:

- **Vinculación inmediata general (artículo 53.1)**: Los derechos y libertades del Capítulo II (arts. 14 a 38) vinculan directamente a todos los poderes públicos. Su ejercicio solo puede regularse por ley, que en todo caso debe respetar su **contenido esencial**, y su tutela se encomienda al recurso de inconstitucionalidad.
- **Máxima eficacia y amparo reforzado (artículo 53.2)**: El artículo 14 (igualdad) y los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (artículos 15 a 29: derechos fundamentales y libertades públicas), junto con la objeción de conciencia al servicio militar (artículo 30), gozan de tutela preferente y sumaria ante los tribunales ordinarios y de **recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional**.
- **Eficacia informadora de los principios rectores (artículo 53.3)**: El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios económicos y sociales del Capítulo III (artículos 39 a 52) informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

3.3. Fuerza Derogatoria de la Constitución

La fuerza normativa de la Constitución despliega una inmediata eficacia derogatoria respecto del ordenamiento preexistente:

- **Disposición Derogatoria 3ª CE**: Establece la derogación tácita y automática de cuantas disposiciones legales o reglamentarias anteriores se opongan a los mandatos constitucionales.
- **Inconstitucionalidad sobrevenida vs. Derogación**: Conforme a la doctrina sentada en las SSTC 11/1981 y 13/1981, los jueces y tribunales ordinarios tienen la potestad de declarar por sí mismos la derogación de las normas preconstitucionales opuestas a la Constitución sin necesidad de acudir al Tribunal Constitucional, si bien pueden optar por plantear una cuestión de inconstitucionalidad si albergan dudas sobre su vigencia.

3.4. Criterio Hermenéutico e Interpretación Conforme

La Constitución no es solo una norma que se aplica, sino el canon supremo de interpretación de todo el resto del ordenamiento jurídico:

- **Interpretación conforme a la Constitución (artículo 5.1 LOPJ)**: La **Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial** impone que *"la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos"*.
- **Interpretación internacional de los derechos fundamentales (artículo 10.2 CE)**: *"Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España"*. Este mandato constitucionaliza en la práctica tratados como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

3.5. Garantía Jurisdiccional: El Tribunal Constitucional

Para asegurar la primacía efectiva del texto constitucional, el Título IX (artículos 159 a 165) y la **Ley Orgánica 2/1979 (LOTC)** atribuyen al **Tribunal Constitucional** el monopolio de expulsión del ordenamiento de las leyes o normas con rango de ley contrarias a la Carta Magna:

- Es independiente de los demás órganos constitucionales y no forma parte del Poder Judicial.
- Actúa mediante recursos de inconstitucionalidad, cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por jueces ordinarios, recursos de amparo por vulneración de derechos fundamentales (arts. 14 a 29 y 30.2) y resolución de conflictos de competencias entre el Estado y las CCAA o entre estas entre sí.

---

4. LA REFORMA CONSTITUCIONAL (TÍTULO X, ARTS. 166 A 169)

La rigidez constitucional es una garantía indispensable para preservar la estabilidad de las reglas de juego político. El Título X de la Constitución regula de forma taxativa los mecanismos de su propia modificación, distinguiendo dos procedimientos formalmente diferenciados: el procedimiento ordinario (artículo 167) y el procedimiento agravado o de revisión total (artículo 168).

4.1. Iniciativa de la Reforma Constitucional (Artículo 166)

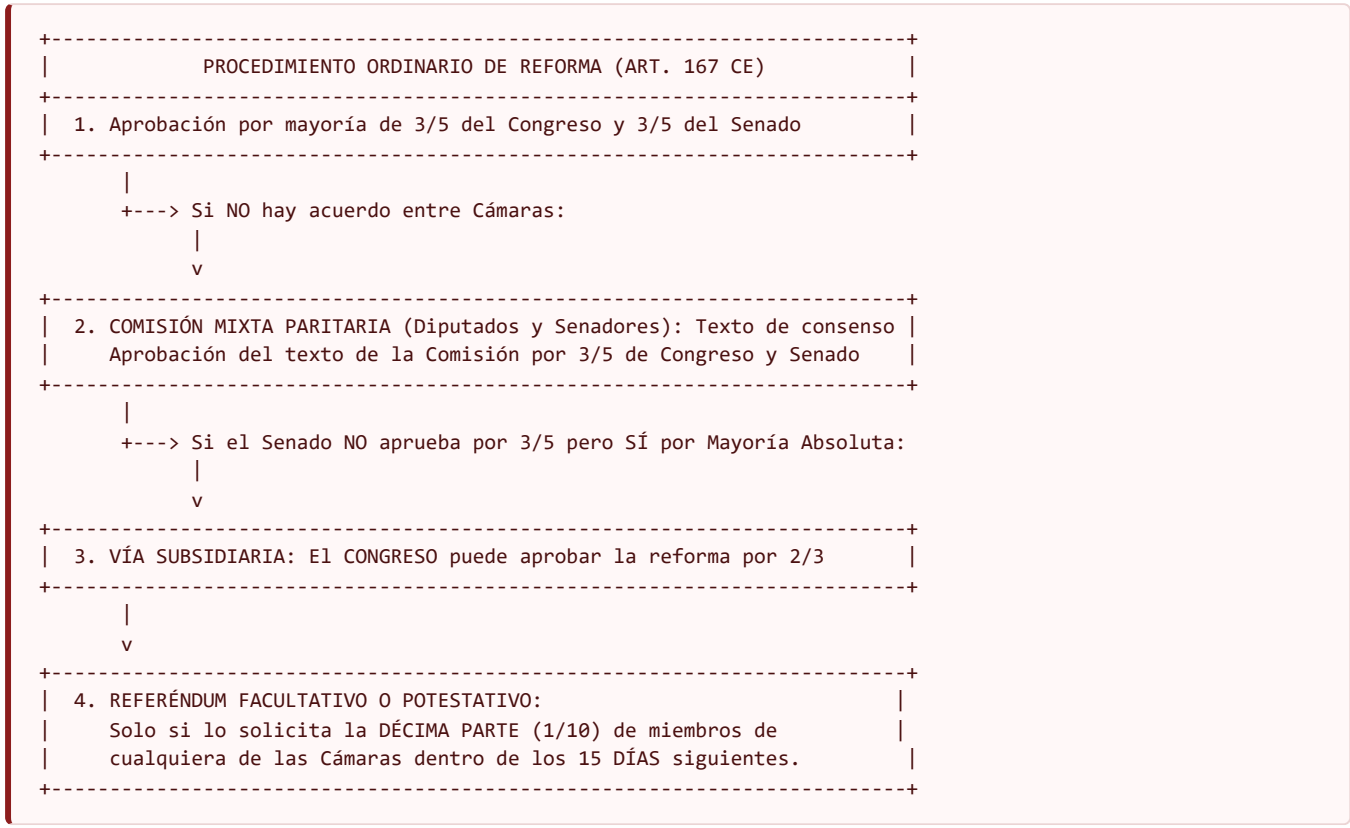
El **artículo 166 de la CE** remite formalmente a los apartados 1 y 2 del artículo 87 de la Constitución para regular los sujetos legitimados para promover una reforma constitucional:

- **El Gobierno de la Nación**: Mediante la aprobación de un Proyecto de Reforma Constitucional en Consejo de Ministros y su remisión al Congreso de los Diputados.
- **El Congreso de los Diputados**: Mediante proposición de reforma suscrita por **dos Grupos Parlamentarios** o por **una quinta parte (1/5)** de los Diputados (70 diputados).
- **El Senado**: Mediante proposición de reforma suscrita por al menos **50 Senadores** que no pertenezcan al mismo Grupo Parlamentario.
- **Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas** (como el Parlamento de Andalucía): Pueden solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de reforma o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de reforma, nombrando hasta un máximo de tres delegados para su defensa ante la Cámara Baja.

> ***Exclusión radical de la iniciativa popular**: El **artículo 87.3 de la CE** prohíbe de forma taxativa la iniciativa legislativa popular para la reforma constitucional. Esta prohibición es una pregunta clásica y recurrente en exámenes tipo test.*

4.2. Procedimiento Ordinario de Reforma (Artículo 167)

Se aplica para reformar cualquier parte o precepto de la Constitución que no esté taxativamente reservado al procedimiento agravado del artículo 168.



- **Mayoría de partida**: Los proyectos o proposiciones de reforma deben ser aprobados por una **mayoría de tres quintos (3/5)** de cada una de las Cámaras (al menos 210 diputados en el Congreso y aproximadamente 159 senadores).
- **Comisión Mixta paritaria de conciliación**: Si no hubiera acuerdo entre el Congreso y el Senado, se intentará obtenerlo mediante la creación de una **Comisión Mixta paritaria de Diputados y Senadores**, que presentará un texto refundido consensuado que deberá ser votado nuevamente por ambas Cámaras por mayoría de 3/5.
- **Vía de desbloqueo subsidiaria por mayoría de 2/3 en el Congreso**: Si la Comisión Mixta no lograse la aprobación por 3/5 del Senado, pero la reforma hubiere obtenido en el Senado el voto favorable de la **mayoría absoluta**, el Congreso de los Diputados podrá aprobar definitivamente la reforma constitucional por **mayoría de dos tercios (2/3)** de sus miembros (234 diputados).
- **Referéndum potestativo o facultativo (artículo 167.3)**: Aprobada la reforma por las Cortes Generales, solo será sometida a referéndum popular para su ratificación si así lo solicita la **décima parte (1/10)** de los miembros de cualquiera de las Cámaras (35 diputados en el Congreso o 26 senadores en el Senado), dentro de los **quince días siguientes** a su aprobación definitiva. Si nadie lo solicita en ese plazo, la reforma queda promulgada y sancionada directamente sin consulta popular.

4.3. Procedimiento Agravado o Especial de Reforma (Artículo 168)

Constituye uno de los procedimientos de modificación constitucional más rígidos y exigentes del derecho comparado mundial.

4.3.1. Ámbito Material Tasado

El procedimiento agravado es de aplicación obligatoria e insoslayable en cuatro supuestos:

- **Revisión total** de la Constitución.
- Revisión parcial que afecte al **Título Preliminar** (artículos 1 a 9).

- Revisión parcial que afecte a la **Sección 1ª del Capítulo II del Título I** (artículos 15 a 29: los derechos fundamentales y libertades públicas).
- Revisión parcial que afecte al **Título II** (artículos 56 a 65: De la Corona).

> *Aviso de examen: Una reforma que afecte al artículo 14 (principio de igualdad) o al Capítulo III del Título I (principios rectores, como el art. 49) se tramita por el cauce ordinario del artículo 167, pues el artículo 168 reserva exclusivamente la Sección 1ª (arts. 15 a 29).*

4.3.2. Fases del Procedimiento Agravado

El proceso exige una concatenación obligatoria de seis fases sucesivas:

- **Aprobación del principio de reforma**: Las Cámaras deben aprobar la necesidad de la reforma por **mayoría de dos tercios (2/3)** de cada una de ellas (234 diputados en el Congreso y aprox. 177 senadores).
- **Disolución inmediata de las Cortes Generales**: Aprobado el principio de reforma, se produce por ministerio de la Constitución la disolución automática y simultánea del Congreso y del Senado.
- **Elecciones generales y constitución de nuevas Cortes**.
- **Ratificación de la decisión constituyente**: Las nuevas Cámaras elegidas deben ratificar la decisión de proceder a la reforma. En el Congreso, con arreglo a su Reglamento (art. 147), se exige mayoría simple; en el Senado (art. 159), se exige mayoría absoluta.
- **Aprobación del nuevo texto constitucional**: Ratificada la decisión, las nuevas Cámaras tramitan y debaten el articulado de la reforma, debiendo aprobar el texto definitivo por una **mayoría cualificada de dos tercios (2/3)** en el Congreso y de **dos tercios (2/3)** en el Senado.
- **Referéndum preceptivo y vinculante**: Aprobada la reforma por las nuevas Cortes, queda sometida **obligatoriamente a referéndum popular para su ratificación**. En este supuesto no se precisa petición de ninguna minoría parlamentaria: la consulta ciudadana es obligatoria y vinculante.

Parámetro Comparativo	Procedimiento Ordinario (Art. 167 CE)	Procedimiento Agravado (Art. 168 CE)
Ámbito Material	Cualquier materia no reservada al art. 168	Revisión total, Título Preliminar, Sección 1ª Cap. II Título I (arts. 15-29) o Título II (Corona)
Mayoría de Aprobación	**3/5** en Congreso y **3/5** en Senado	**2/3** en Congreso y **2/3** en Senado (por dos veces)
Mecanismo de Desbloqueo	Comisión Mixta paritaria; o 2/3 Congreso + Mayoría Absoluta Senado	No hay desbloqueo; disolución obligatoria de Cortes
Disolución de Cortes	No se disuelven las Cámaras	**Disolución automática e inmediata** de ambas Cámaras
Carácter del Referéndum	**Facultativo**: Solo si pide 1/10 de miembros en 15 días	**Preceptivo y vinculante en todo caso**
Reformas efectuadas	Las tres históricas (1992, 2011 y 2024)	Ninguna hasta la fecha

4.4. Límites Temporales y Ausencia de Límites Materiales

- **Límites temporales expresos (artículo 169 CE)**: *"No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116"* (es decir, bajo los estados de alarma, excepción o sitio).

- **Inexistencia de cláusulas de intangibilidad o límites materiales**: A diferencia de la Constitución alemana (artículo 79.3 de la Ley Fundamental de Bonn, que prohíbe tocar la estructura federal o los derechos humanos) o de la italiana (forma republicana), la Constitución Española **no contiene cláusulas pétreas o de intangibilidad**. Jurídicamente, cualquier precepto de la Constitución (incluida la Monarquía, la unidad de la Nación o la forma territorial) puede ser modificado, siempre y cuando se cumplan escrupulosamente los gravosos requisitos del artículo 168.

4.5. Las Tres Reformas Constitucionales de la Historia de la CE de 1978

Hasta la fecha, la Constitución Española de 1978 ha experimentado únicamente tres reformas puntuales, todas ellas tramitadas por el **procedimiento ordinario del artículo 167** y **sin que en ningún caso se celebrara referéndum**, al no haber sido solicitado por la décima parte de los parlamentarios:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                 LAS TRES REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  1. REFORMA DE 27 DE AGOSTO DE 1992:                                    |
|     - Artículo modificado: ARTÍCULO 13.2                                |
|     - Contenido: Añadió "y pasivo" al derecho de sufragio de los        |
|       extranjeros en elecciones municipales (Tratado de Maastricht).    |
|     - Trámite: Vía art. 167 CE. Sin referéndum.                         |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  2. REFORMA DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011:                                |
|     - Artículo modificado: ARTÍCULO 135                                 |
|     - Contenido: Consagró el principio de estabilidad presupuestaria y  |
|       la regla de déficit estructural (Pacto del Euro / crisis deuda).  |
|     - Trámite: Vía art. 167 CE. Sin referéndum.                         |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  3. REFORMA DE 15 DE FEBRERO DE 2024 (BOE 17/02/2024):                  |
|     - Artículo modificado: ARTÍCULO 49                                  |
|     - Contenido: Dignificación y actualización hacia "PERSONAS CON      |
|       DISCAPACIDAD" (eliminó término anacrónico "disminuidos").         |
|       Consagra enfoque de derechos humanos y atención específica.       |
|     - Trámite: Vía art. 167 CE. Sin referéndum.                         |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

- **Primera Reforma (27 de agosto de 1992)**:
- *Objeto*: Modificación del **artículo 13.2 de la CE**.
- *Causa*: Exigencia del Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht de 1992). Previamente, el Tribunal Constitucional emitió su célebre Declaración DTC 1/1992, de 1 de julio, señalando la incompatibilidad entre el tratado y la CE, al reservar esta el sufragio pasivo (ser votado) exclusivamente a los españoles.
- *Redacción resultante*: Se añadieron los términos *"y pasivo"*, quedando redactado así: *"Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales"*.
- **Segunda Reforma (27 de septiembre de 2011)**:
- *Objeto*: Sustitución íntegra del **artículo 135 de la CE**.
- *Causa*: Crisis de la deuda soberana en la Eurozona y compromiso con las autoridades europeas para garantizar la estabilidad financiera.
- *Contenido*: Consagra formalmente el **principio de estabilidad presupuestaria** vinculante para todas las Administraciones Públicas (Estado, CCAA y Entidades Locales), impidiendo incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes fijados por la Unión Europea y consagrando la prioridad absoluta del pago de la deuda pública y sus intereses sobre cualquier otro gasto.
- **Tercera Reforma (15 de febrero de 2024 - Publicada en el BOE el 17 de febrero de 2024)**:

- *Objeto*: Modificación integral del **artículo 49 de la CE**.
- *Trascendencia para la Educación Social*: Es la reforma de mayor calado humano y técnico para las oposiciones de intervención social. Elimina la terminología lesiva y caduca del texto original de 1978 (que aludía a *"disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos"*), sustituyéndola por la denominación digna y homologada internacionalmente de **"personas con discapacidad"**, en coherencia con la **Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006**.
- *Estructura del nuevo artículo 49*:
- *Apartado 1*: *"Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección de los derechos de las personas con discapacidad, asegurando su inclusión social y su participación en la comunidad"*.
- *Apartado 2*: *"Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley prevea. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad"*.

---

5. ARTICULACIÓN PRÁCTICA CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA EDUCACIÓN SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

La Constitución Española no es un tratado distante de teoría del Estado, sino el cimiento legitimador cotidiano sobre el que se despliegan las funciones del **Técnico/a Medio de Educación Social** en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera:

- **La cláusula transformadora del artículo 9.2 CE como mandato operativo**: El Educador/a Social en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32) materializa a diario el mandato de *remover los obstáculos* que impiden la igualdad real de familias y menores en barriadas con necesidades de transformación social (como El Tinte o zonas vulnerables de la periferia municipal). Los Programas de Intervención Socioeducativa (PIS) son la traducción técnico-administrativa de este precepto fundamental.
- **El nuevo artículo 49 CE en la intervención comunitaria**: Tras la reforma de febrero de 2024, el Ayuntamiento de Utrera está obligado a garantizar entornos de accesibilidad universal y programas específicos de autonomía personal. En los casos de menores con diversidad funcional o discapacidad intelectual, el Educador/a Social coordina apoyos socioeducativos con los centros escolares de Utrera, garantizando la transversalidad del enfoque de género respecto a niñas y mujeres con discapacidad (artículo 49.2 *in fine*).
- **El triángulo de derechos sociales protegidos**:
- *Artículo 14*: Garantía contra la discriminación por razón de origen, etnia o condición social en el acceso a recursos públicos.
- *Artículo 27*: Garantía del derecho a la educación y base de la intervención frente al absentismo escolar a través del Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera.
- *Artículo 39*: Obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y de los menores de edad.
- **La autonomía municipal (artículos 137 y 140 CE)**: Garantiza que el Ayuntamiento de Utrera gestione con autonomía política y organizativa sus propios Servicios Sociales Comunitarios, dotando las plazas públicas de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, a la que pertenece esta plaza de Educación Social.

SECCIONES PEDAGÓGICAS OBLIGATORIAS

A. DATOS DE EXAMEN (22 ELEMENTOS DE MEMORIZACIÓN PURA)

- **Fecha de aprobación por las Cortes Generales**: **31 de octubre de 1978** (Congreso y Senado en sesiones plenarias separadas).
- **Fecha de ratificación popular en referéndum**: **6 de diciembre de 1978** (voto afirmativo del 87,87%).
- **Fecha de sanción y promulgación por el Rey**: **27 de diciembre de 1978** (ante las Cortes Generales).
- **Fecha de publicación en el BOE y entrada en vigor**: **29 de diciembre de 1978** (BOE nº 311).
- **Número total de artículos de la Constitución**: **169 artículos**.
- **Estructura numérica de las Disposiciones**: **4 Adicionales**, **9 Transitorias**, **1 Derogatoria** y **1 Final**.
- **Valores superiores del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE)**: **La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político** (4 valores).
- **Forma política del Estado (art. 1.3 CE)**: **Monarquía parlamentaria**.
- **Bandera oficial (art. 4 CE)**: Tres franjas (roja, amarilla y roja); la amarilla tiene **doble anchura** que las rojas.

10. **Capital del Estado (art. 5 CE)**: La **villa de Madrid**.

11. **Fuerzas Armadas (art. 8.1 CE)**: Integradas por **Ejército de Tierra**, **Armada** y **Ejército del Aire y del Espacio**.

12. **Principios garantizados de seguridad jurídica (art. 9.3 CE)**: Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad (7 principios).

13. **Cláusula de igualdad material (art. 9.2 CE)**: Promover condiciones, remover obstáculos y facilitar participación (origen en el art. 3.2 de la Constitución Italiana de 1947).

14. **Interpretación conforme a tratados internacionales (art. 10.2 CE)**: Declaración Universal de DDHH y acuerdos internacionales ratificados por España.

15. **Iniciativa de reforma constitucional (art. 166 CE)**: Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas de CCAA. **Exclusión expresa de la iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE)**.

16. **Mayoría del procedimiento ordinario de reforma (art. 167.1 CE)**: **3/5 de cada Cámara** (Congreso y Senado).

17. **Desbloqueo ordinario del Congreso (art. 167.2 CE)**: Mayoría absoluta en el Senado + **2/3 del Congreso**.

18. **Plazo y quórum de referéndum en procedimiento ordinario (art. 167.3 CE)**: Solicitud por **1/10 de los miembros** de cualquiera de las Cámaras en los **15 días siguientes** a la aprobación.

19. **Materias reservadas al procedimiento agravado (art. 168.1 CE)**: Revisión total, **Título Preliminar**, **Sección 1ª del Capítulo II del Título I** (arts. 15 a 29) o **Título II** (Corona).

20. **Mayorías del procedimiento agravado (art. 168 CE)**: Aprobación del principio por **2/3 de cada Cámara**, disolución de Cortes, ratificación por nuevas Cortes, aprobación del texto por **2/3 de ambas Cámaras** y **referéndum preceptivo y vinculante**.

21. **Límites temporales de la reforma (art. 169 CE)**: No puede iniciarse en **tiempo de guerra** ni bajo vigencia de los estados del **artículo 116** (alarma, excepción y sitio).

22. **Las tres reformas constitucionales**: **1992** (art. 13.2, "y pasivo"); **2011** (art. 135, estabilidad presupuestaria); y **15 de febrero de 2024** (art. 49, "personas con discapacidad"). Todas por el **art. 167** y **sin**

referéndum.

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 (29 DE DICIEMBRE DE 1978)
│
├── 1. ESTRUCTURA (169 Artículos)
│   ├── Preámbulo (Sin valor normativo directo; supremo valor interpretativo)
│   ├── Título Preliminar (Arts. 1 - 9): Decisiones políticas y valores superiores
│   ├── PARTE DOGMÁTICA: Título Preliminar + Título I (Arts. 10 - 55: Derechos y Deberes)
│   ├── PARTE ORGÁNICA: Títulos II al X (Poderes del Estado, Territorio y Reforma)
│   └── Disposiciones: 4 Adicionales | 9 Transitorias | 1 Derogatoria (3 apartados) | 1 Final
│
├── 2. PRINCIPIOS INFORMADORES DEL TÍTULO PRELIMINAR
│   ├── Art. 1: Estado social y democrático de Derecho | Valores: Libertad, Justicia, Igualdad, Pluralismo
Político
│   │           Soberanía popular (1.2) | Forma política: Monarquía parlamentaria (1.3)
│   ├── Art. 2: Indisoluble unidad de la Nación española | Autonomía y solidaridad interterritorial
│   ├── Art. 3: Castellano (deber de conocerlo, derecho a usarlo) | Lenguas cooficiales
│   ├── Art. 6, 7 y 8: Partidos políticos | Sindicatos y Patronal | Fuerzas Armadas (Tierra, Armada, Aire y
Espacio)
│   └── Art. 9: Sujeción de todos al Derecho (9.1) | Igualdad material y remoción de obstáculos (9.2)
│               Seguridad jurídica y principios garantizados (9.3: 7 principios)
│
├── 3. VALOR NORMATIVO
│   ├── Norma suprema (Lex Superior) y eficacia directa inmediata (Art. 9.1 y STC 16/1981)
│   ├── Tutela graduada de derechos (Art. 53: Preferente y sumario + Amparo TC para arts. 14 a 29 y 30.2)
│   ├── Criterio hermenéutico internacional (Art. 10.2: Declaración Universal DDHH) y judicial (Art. 5.1
LOPJ)
│   └── Garantía jurisdiccional: Tribunal Constitucional (Ley Orgánica 2/1979)
│
└── 4. REFORMA CONSTITUCIONAL (TÍTULO X, ARTS. 166 - 169)
    ├── Iniciativa: Gobierno, Congreso, Senado, Asambleas CCAA (PROHIBIDA INICIATIVA POPULAR, Art. 87.3)
    ├── PROCEDIMIENTO ORDINARIO (Art. 167):
    │   ├── Regla general: 3/5 Congreso + 3/5 Senado (Desbloqueo: Comisión Mixta; o 2/3 Congreso + Mayoría
Absoluta Senado)
    │   └── Referéndum FACULTATIVO: Si pide 1/10 de miembros en 15 días tras aprobación
    ├── PROCEDIMIENTO AGRAVADO (Art. 168):
    │   ├── Ámbito: Total, Preliminar, Sección 1ª Cap. II Título I (Arts. 15-29) o Título II (Corona)
    │   ├── Secuencia: 2/3 de cada Cámara -> DISOLUCIÓN CORTES -> Elecciones -> Ratificación -> 2/3 nuevas
Cámaras
    │   └── Referéndum PRECEPTIVO Y VINCULANTE en todo caso
    ├── Límites Temporales (Art. 169): Tiempo de guerra o estados del art. 116 (No hay límites
materiales/cláusulas pétreas)
    └── Historial de Reformas: 1992 (Art. 13.2) | 2011 (Art. 135) | 2024 (Art. 49: Personas con discapacidad)
```

C. TRAMPAS DEL TEST

- **Trampa**: Afirmar que el Preámbulo de la Constitución carece de cualquier clase de valor jurídico y por ello los tribunales lo ignoran por completo.

Clave Jurídica: El Preámbulo **no tiene fuerza jurídica vinculante ni dispositiva directa** (no se puede fundar un fallo judicial únicamente en él), pero tiene un **supremo valor hermenéutico e interpretativo**, orientando la exégesis de todos los preceptos constitucionales.

- **Trampa**: Sostener que la iniciativa legislativa popular puede promover una reforma constitucional si recoge más de 500.000 firmas acreditadas.

Clave Jurídica: Es una trampa clásica. El **artículo 87.3 de la CE prohíbe taxativamente la iniciativa popular para la reforma constitucional** (así como para materias de ley orgánica, tributarias o

internacionales). La iniciativa de reforma solo corresponde al Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas autonómicas (artículo 166 CE).

- **Trampa**: Preguntar si una reforma del artículo 14 (principio de igualdad) o del artículo 49 (personas con discapacidad) exige el procedimiento agravado del artículo 168.

Clave Jurídica: No. El artículo 168 exige procedimiento agravado para la **Sección 1ª del Capítulo II del Título I (artículos 15 a 29)**. El artículo 14 es la antesala del Capítulo II (no pertenece a la Sección 1ª), y el artículo 49 pertenece al Capítulo III (principios rectores). Ambas reformas se tramitan por el **artículo 167 (procedimiento ordinario)**.

- **Trampa**: Indicar que en el procedimiento ordinario del artículo 167 el referéndum popular es obligatorio siempre.

Clave Jurídica: En el artículo 167 el referéndum es **potestativo o facultativo**: solo se celebra si lo solicita la **décima parte (1/10)** de los miembros de cualquiera de las Cámaras en el plazo perentorio de **15 días**. En cambio, en el artículo 168 el referéndum es **preceptivo y vinculante en todos los casos**.

- **Trampa**: Afirmar que la Constitución española contiene cláusulas de intangibilidad que impiden reformar la Monarquía o el régimen territorial.

Clave Jurídica: La Constitución de 1978 **no contiene límites materiales ni cláusulas pétreas**. Cualquier contenido (incluida la Monarquía o la soberanía) puede modificarse válidamente si se sigue el cauce de revisión del artículo 168. El artículo 169 solo establece **límites temporales** (tiempo de guerra o estados del art. 116).

- **Trampa**: Confundir la fecha de ratificación en referéndum con la fecha de entrada en vigor de la Constitución.

Clave Jurídica: La ratificación en referéndum se produjo el **6 de diciembre de 1978**, pero la entrada en vigor tuvo lugar el **29 de diciembre de 1978**, coincidiendo con su publicación en el BOE.

- **Trampa**: Responder que las reformas constitucionales de 1992, 2011 o 2024 fueron sometidas a referéndum popular.

Clave Jurídica: **Ninguna de las tres reformas se sometió a referéndum**. Las tres se tramitaron por el artículo 167 y en ninguna de ellas se reunió la firma del 10% de los diputados o senadores en el plazo de 15 días para exigir la consulta popular.

D. ENFOQUE PRÁCTICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

En el ejercicio cotidiano del puesto de **Técnico/a Medio de Educación Social** en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), la Constitución Española opera como mandato técnico directo:

- **Ejecución del artículo 9.2 CE en exclusión social**: Cuando el Educador/a Social diseña un Proyecto de Intervención Social (PIS) para familias en riesgo o menores desescolarizados en barriadas de atención preferente como El Tinte, está aplicando la función pública constitucional de *remover los obstáculos* que impiden el pleno desarrollo de la persona.
- **Aplicación del nuevo artículo 49 CE tras la reforma de febrero de 2024**: El Técnico/a de Educación Social municipal debe estructurar sus intervenciones bajo el paradigma de derechos humanos y autonomía personal que consagra el reformado artículo 49, promoviendo la accesibilidad universal en los programas de juventud y talleres comunitarios de Utrera, y prestando especial tutela a menores y mujeres con discapacidad expuestas a doble discriminación y situaciones de violencia de género o maltrato intrafamiliar.
- **Garantía del artículo 140 CE**: El principio de autonomía local ampara las facultades del Ayuntamiento de Utrera para organizar sus propios servicios técnicos de atención primaria y contratar personal cualificado en la

Subescala Técnica para dar respuesta inmediata a las necesidades sociales de la ciudadanía utrerana.

E. FUENTES OFICIALES Y NORMATIVA CONSOLIDADA

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Constitución Española de 1978* (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978; texto consolidado con las tres reformas).
- *Reforma del artículo 13.2 de la Constitución Española*, de 27 de agosto de 1992 (BOE nº 207, de 28 de agosto de 1992).
- *Reforma del artículo 135 de la Constitución Española*, de 27 de septiembre de 2011 (BOE nº 233, de 27 de septiembre de 2011).
- *Reforma del artículo 49 de la Constitución Española*, de 15 de febrero de 2024 (BOE nº 43, de 17 de febrero de 2024).
- *Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre*, del Tribunal Constitucional (BOE nº 239, de 5 de octubre de 1979).
- *Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio*, del Poder Judicial (artículo 5.1 sobre interpretación conforme a la CE).
- **Jurisprudencia Constitucional de Referencia**:
- *STC 16/1981, de 1 de junio*: Consagración del valor normativo directo y vinculante de la Constitución.
- *STC 4/1981 y STC 31/2010*: Doctrina sobre el principio de unidad y el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones.
- *DTC 1/1992, de 1 de julio*: Declaración previa a la reforma del artículo 13.2 de la CE por el Tratado de Maastricht.
- **Portales Oficiales**:
- Tribunal Constitucional: www.tribunalconstitucional.es
- Congreso de los Diputados: www.congreso.es (Constitución Española comentada y sinopsis de artículos).